

Conselho Municipal de Meio Ambiente de Mangaratiba

DELIBERAÇÃO – Nº 01 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2004

O Conselho Municipal de Meio Ambiente do Município de Mangaratiba, nos termos do art. 14, 16 e 17 da Lei Municipal nº 325, de 26/12/2001

DELIBERA:

Art. 1º - Fica aprovado o Regimento Interno do CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE anexo a esta Deliberação.

Art. 2º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Mangaratiba, 17 de novembro de 2004


Luis Antonio Landini Vieira de Mattos
Presidente

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE

MEIO AMBIENTE

CAPÍTULO I

DO OBJETIVO, FINALIDADE E COMPOSIÇÃO

Art. 1º - Este regimento estabelece as normas de organização e de funcionamento do Conselho Municipal Meio Ambiente do Município de Mangaratiba.

Art. 2º - O Conselho Municipal de Meio Ambiente, Previsto no art. 14 - I, 16 e 17 da Lei 325, de 26/12/2001, é um órgão coletivo, de caráter deliberativo, consultivo e recursal, encarregado de estabelecer diretrizes da Política Municipal de Controle Ambiental e de orientar o Governo Municipal na defesa do Meio ambiente, na preservação dos seus Bens Naturais e na formação de planos, projetos e providências para melhoria da qualidade de vida da população, e demais atribuições previstas no Art. 16 da Lei municipal 325/2000.

Art. 3º - Integrarão o Conselho os membros indicados no art. 17 da Lei 325, de 26 de dezembro de 2001.

§ 1º - O Presidente do Conselho será o Secretário de Meio Ambiente, tendo nos seus impedimentos como substituto legal o Vice-Presidente, eleito pelos pares que integram o Conselho.

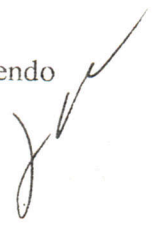
§ 2º - Os Conselheiros serão formalmente indicados pelos responsáveis dos órgãos e entidades que compõe o Plenário do Conselho nos termos do art. 17 da Lei 325/2001, bastando a sua indicação para posse e exercício como membros no plenário.

§ 3º - Os órgãos e entidades que compõe o Conselho terão direito a um único voto no Plenário, a ser explicitado pelo membro titular ou pelo suplente na ausência deste.

§ 4º - Os Conselheiros exercerão suas funções enquanto representantes dos órgãos e entidades referidas neste artigo pelo prazo de 1 (um) ano, sem impedimento de sucessivas indicações, sendo todos nomeados na mesma data, exceção a eventuais substitutos, que nomeados a qualquer tempo complementarão o período inicialmente previsto.

§ 5º - Poderão ser convidados, mediante prévia aprovação do Plenário, a participar das sessões do Conselho, sem direito a voto, técnicos e especialistas nos assuntos em pauta, assim como representante de órgãos entidades interessadas na matéria, afim de prestarem os esclarecimentos julgados necessários às deliberações do Conselho.

§ 6º - Os Conselheiros não receberão por suas atividades remuneração, sendo consideradas as participações no Conselho como de relevância para a sociedade.



Art. 4º - O Conselho se reunirá, em 1ª convocação, com a presença mínima de 2/3 (dois terços) de seus integrantes e em 2º convocação, 30 (trinta) minutos após, com qualquer número, deliberando por maioria simples dos presentes.

§ 1º - O Presidente da sessão, além do voto pessoal, a ser declarado após a manifestação dos demais conselheiros, terá o voto de desempate.

§ 2º - As matérias submetidas à votação do Conselho enquadrar-se-ão como:

- I- Deliberação quando se tratar de matéria de sua competência;
- II- Moção quando se tratar de qualquer manifestação de cunho relacionado com a temática ambiental.

§ 3º - As Deliberações e as Moções do Conselho serão numeradas, registradas, e publicadas quando assim deciso.

CAPÍTULO II

DA ORGANIZAÇÃO E COMPETÊNCIA

SEÇÃO 1 – DOS ÓRGÃOS

Art. 5º - O Conselho tem a seguinte composição:

- I) Presidente;
- II) Plenário
- III) Secretaria Executiva;
- IV) Câmaras Técnicas Permanentes
- V) Comissões Especiais

SEÇÃO 2 – DA PRESIDÊNCIA

Art. 6º - O Presidente do Conselho é o Secretário Municipal de Meio Ambiente, substituído em seus eventuais impedimentos por seu substituto formalmente indicado, ou por Membro do Conselho pelo mesmo designada.

Art. 7º - Ao Presidente competente:

- I) Presidir as reuniões do Plenário, cabendo-lhe o voto desempate quando necessário;
- II) Ordenar o uso da palavra;

- III) Submeter à votação as matérias a serem decididas pelo Plenário, assegurando a ordem dos trabalhos ou suspendendo-os sempre que necessário;
- IV) Assinar as Deliberações e Moções do Conselho e atos relativos ao seu cumprimento;
- V) Submeter à apreciação do plenário o relatório anual do Conselho;
- VI) Dar posse aos Conselheiros e assinar os respectivos termos;
- VII) Encaminhar questões de ordem nas reuniões;
- VIII) Convocar as reuniões do Conselho;
- IX) Dirimir as dúvidas da interpretação deste Regimento Interno, devendo a matéria ser posteriormente submetida à aprovação do Plenário.

Art. 8º - O Plenário é a instância superior de deliberação do Conselho, com as atribuições do disposto no artigo 2º deste Regimento.

SECÃO 3 – DA SECRETÁRIA EXECUTIVA

Art. 9º - O Secretário Executivo do Conselho será escolhido dentre seus membros.

Parágrafo Único – A Secretaria Municipal de Meio Ambiente prestará ao Conselho todo apoio Logístico, Administrativo e Técnico que se fizer necessário.

Art. 10 – À Secretaria Executiva compete:

- I) Elaborar e organizar para apreciação do Plenário, ouvidas previamente as Câmaras Técnicas Permanentes e Comissões Especiais, as matérias pertinentes às reuniões;
- II) Elaborar o Relatório Anual de Atividades do Conselho a ser submetido ao Plenário;
- III) Transmitir aos órgãos e setores competentes as diretrizes e decisões emanadas do Conselho;
- IV) Prestar esclarecimentos solicitados pelos Conselheiros;
- V) Instalar as Câmaras Técnicas Permanentes, presidindo sua primeira reunião quando serão eleitos os respectivos Presidentes, assim como as Comissões Especiais.

- VI) Encaminhar às Câmaras Técnicas Permanentes e Comissões Especiais as matérias a serem apreciadas e acompanhar os trabalhos respectivos;
- VII) Secretariar as reuniões do Conselho, mandando lavrar as respectivas atas e encaminhando-as aos Conselheiros;
- VIII) Providenciar o encaminhamento e publicação de Moções e Deliberações do Conselho;
- IX) Receber, preparar e instruir os processos a serem submetidos ao Conselho para exercício do grau recursal nos processos administrativos.
- X) Receber, encaminhar dar ciência e ordenar as correspondências recebidas ou emitidas pelo Conselho;
- XI) Coordenar o apoio logístico a ser prestado pela Secretaria de Meio Ambiente aos trabalhos do Conselho, em especial no que se refere aos seus arquivos;
- XII) Incumbir-se de missões que lhe forem designadas pelo Presidente do Conselho.

SECÃO 4 – DAS CÂMARAS TÉCNICAS PERMANENTES E COMISSÕES ESPECIAIS

Art. 11 - Para melhor conhecimento das matérias em exame, o Conselho terá assessoria das Câmaras Técnicas Permanentes e Comissões Especiais, que manifestar-se-ão sobre os temas lhes sejam submetidos a exame pelo Presidente do Conselho e / ou por deliberação do Plenário.

Art. 12 - As Câmaras Técnicas Permanentes serão compostas cada uma por 3 (três) ou 5 (cinco) Conselheiros titulares, excepcionalmente por suplentes com aprovação do Plenário, podendo ser assessoradas por especialistas convidados pela Câmara ou pelo Plenário.

§ 1º - É facultada a participação, sem direito a voto, de Conselheiros que não sejam membros integrantes das Câmaras Técnicas Permanentes, em assunto de seu interesse.

§ 2º - Cabe ao Presidente decidir pela composição das Câmaras Técnicas Permanentes no caso do número de interessados superar o número de componentes previsto.

Art. 13 - As Câmaras Técnicas Permanentes com atribuição de assessorar o planejamento, a formação de políticas, a normalização e análise de problemas emergentes de competência do Conselho, são as seguintes:

§ 2 - As reuniões do Conselho terão a duração máxima de duas horas e meia, podendo o Presidente, em causa de urgência e relevância, submeter ao Plenário prorrogação por 30 (trinta) minutos, que deverá ser aprovada pela maioria absoluta dos Conselheiros.

§ 3 - A participação nas reuniões será registrada em Livro Próprio, mediante assinatura dos Conselheiros e demais participantes.

Art. 18 - A pauta das reuniões ordinárias será organizada e distribuída com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis,

§ 1º - Qualquer integrante do Conselho poderá submeter ao Plenário tema Ambiental para ser discutido na reunião seguinte,

§ 2º - Após a distribuição da pauta e sem prejuízo do disposto do parágrafo anterior, qualquer Conselheiro poderá fazer proposição em reunião do Plenário para apreciação de determinada matéria, podendo nesta hipótese o Plenário:

- I) Decidir desde logo pela inadmissibilidade da apreciação da matéria;
- II) Decidir sobre o mérito da proposição e aceitar sua inclusão na pauta da reunião;
- III) Decidir pela inclusão da matéria na pauta da reunião seguinte

Art. 19 - As reuniões do Plenário do Conselho obedecerão ao seguinte ordenamento:

- I) Abertura da sessão;
- II) Apreciação e aprovação da Ata da sessão anterior;
- III) Inscrição dos Conselheiros interessados em apresentar comunicações;
- IV) Leitura da pauta da reunião;
- V) Apreciação e votação, quando for o caso, das matérias previstas na pauta;
- VI) Comunicações dos Conselheiros inscritos, conforme inciso III deste artigo;
- VII) Assuntos gerais.

Parágrafo Único - A matéria constante da pauta que qualquer motivo não vier a ser discutida será incluída automaticamente na pauta da reunião ordinária subsequente.

- Câmara Técnica Permanente de Planejamento Ambiental
- Câmara Técnica Permanente de Qualidade Ambiental
- Câmara Técnica Permanente de Educação Ambiental
- Câmara Técnica Permanente de Áreas Naturais Protegidas
- Câmara Técnica Permanente de Florestas e Águas
- Câmara Técnica Permanente de Uso e Manejo de Recursos Naturais

Parágrafo Único – Em caso de dúvida ou questionamento caberá ao Plenário definir à qual Câmara Técnica Permanente estará subordinado determinado assunto ou tema.

Art. 14 - As Câmaras Técnicas Permanentes, serão presididas por um de seus membros, que deverá ser eleito na primeira reunião respectiva da Câmara.

§ 1º - O Mandato do Presidente terá duração coincidente com seu mandato como Conselheiro, podendo haver reeleição.

§ 2º - As Câmaras Técnicas Permanentes, serão secretariadas por um Secretário eleito dentre seus membros, com mandato coincidente com o presidente, substituindo este em seus impedimentos.

§ 3º - Cada Membro do Conselho poderá participar de até duas Câmaras Técnicas ou Comissões Especiais.

Art. 15 – As matérias que envolvam normatização de competência do Conselho, ou apreciação de Recursos, serão submetidas à Comissão Especial Permanente de Legislação, composta por 4 (quatro) Conselheiros e por especialista indicado pela Secretaria de Assuntos Jurídicos.

Art. 16 – A Presidência e o Plenário poderão instituir Comissões Especiais, definindo seus objetivos, composição e prazo de duração.

Parágrafo Único – Findo o prazo estabelecido, a Comissão apresentará relatório dando conta das conclusões obtidas ou dos resultados alcançados.

CAPÍTULO III

DOS PROCEDIMENTOS

SECÃO I – DAS REUNIÕES DO CONSELHO

Art. 17 – O Conselho se reunirá ordinariamente a cada mês, segundo calendário anual pré-definido, e extraordinariamente sempre que convocado por seu Presidente com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis.

§ 1º - A convocação, das Reuniões Extraordinárias pelo Presidente poderá ser provocada por requerimento de no mínimo 1/3 (um terço) dos Conselheiros.

Art. 20 – A deliberação relativa aos assuntos examinados pelas Câmaras Técnicas Permanentes obedecerá as seguintes etapas;

- I) O Presidente dará a palavra ao relator da Câmara Técnica Permanente que apresentará seu parecer aprovado;
- II) Terminada exposição, a matéria será posta em discussão;
- III) Encerrada a discussão, far-se-á a votação.

Art. 21 - Aos Conselheiros previamente inscritos será garantido o uso da palavra para debate dos assuntos em pauta, por 5 (cinco) minutos no máximo, podendo haver prorrogação a critério do Plenário.

§ 1º - Os Conselheiros não poderão ser interrompidos, inclusive por apartes, a não ser com autorização expressa dos mesmos.

§ 2º - Após debates de assunto constante de pauta, os Conselheiros terão direito a 3 (três) minutos para encaminhamento de votação.

Art. 22 – É facultada a qualquer Conselheiro vista de matéria antes da votação, pelo prazo de 30 (trinta) minutos, sem prejuízo do prosseguimento da sessão.

Parágrafo Único – Quando mais de um Conselheiro pedir a vista, o prazo deverá ser utilizado conjuntamente pelos Conselheiros.

Art. 23 – As Atas, redigidas de forma sucinta, depois de aprovadas pelo Plenário, serão registradas em Livro próprio e assinadas pelo Presidente, pelo Secretário Executivo, e pelos Conselheiros presentes na reunião a que se refere a Ata, ficando posteriormente à disposição para consulta dos interessados.

SEÇÃO 2 – DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS TÉCNICAS PERMANENTES

Art. 24 – Nas reuniões das Câmaras Técnicas Permanentes as matérias serão apresentadas pelo Relator designado pelo Presidente da Câmara Técnica,

§ 1º - As Atas das reuniões das Câmaras Técnicas Permanentes serão lavradas em livro próprio assinado pelos seus membros.

§ 2º - Os Pareceres aprovados pelas Câmaras Técnicas Permanentes serão exarados em 2 (duas) vias, sendo a primeira encaminhada ao Presidente do Conselho para posterior envio ao Plenário, e a segunda arquivada na própria Câmara.

CAPÍTULO IV

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 25 – O Regimento Interno poderá ser modificado mediante proposta apresentada por, no mínimo, 7 (sete) Conselheiros, ou pelo Presidente, sendo sua aprovação por, no mínimo 2/3 (dois terços) dos Conselheiros, em sessão cuja pauta tenha expressamente prevista a respectiva votação.

Art. 26 – Após 1 (um) ano de instalação, o Conselho deverá confirmar ou propor mudança na sua composição.

§ 1º - Caso o Conselho decida pela alteração de sua composição, Deliberação neste sentido deverá ser imediatamente encaminhada ao chefe do Executivo Municipal com solicitação de providências.

§ 2º - O Presidente do Conselho indicará Comissão Especial para apresentação de proposta justificada sobre este tema, com antecedência mínima para sua apreciação no prazo previsto.

Art. 27 – Este Regimento Interno entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Mangaratiba, 17 de novembro de 2004

Luis Antonio Landini Vieira de Mattos
Presidente